

ZMLUVA

o zriadení spoločného obecného úradu

uzatvorená podľa ustanovenia § 20a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

uzatvorená medzi:

Účastníci zmluvy:

1.

názov obce / mesta:

Mesto Lučenec

adresa mestského úradu:

Fil'akovská cesta 287, 984 01 Lučenec

IČO:

00316181

štatutárny zástupca:

PhDr. Alexandra Pivková, primátorka

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko, a. s.

IBAN: SK25 5600 0000 0060 0700 4095

2.

názov obce / mesta:

Obec Boľkovce

adresa obecného úradu:

Boľkovce č. 10

IČO:

00315966

štatutárny zástupca:

Ladislav Vanko, starosta

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko, a. s.

IBAN: SK47 5600 0000 0060 0882 4001

3.

názov obce / mesta:

Obec Divín

adresa obecného úradu:

Divín, Nám. mieru č. 654/3

IČO:

00316041

štatutárny zástupca:

Ing. Ján Sivok, PhD., starosta

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko, a. s.

IBAN: SK47 5600 0000 0060 1047 3001

4.

názov obce / mesta:

Obec Dobroč

adresa obecného úradu:

Dobroč č. 140

IČO:

00316059

štatutárny zástupca:

Ing. Miroslav Remeník, starosta

Bankové spojenie:

VÚB banka, a. s.

IBAN: SK89 0200 0001 2300 1732 8352

5.

názov obce / mesta:

Obec Jelšovec

adresa obecného úradu:

Jelšovec č. 74

IČO:

00647331

štatutárny zástupca:

Ladislav Mácka, starosta

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko, a. s.

IBAN: SK33 5600 0000 0060 4751 6001

- 6.**
názov obce / mesta: **Obec Lipovany**
adresa obecného úradu: Lipovany č. 45
IČO: 00648272
štatutárny zástupca: Vladimír Kumštár, starosta
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK24 5600 0000 0060 1054 5001
- 7.**
názov obce / mesta: **Obec Lovinobaňa**
adresa obecného úradu: Lovinobaňa, SNP 356/1
IČO: 00316172
štatutárny zástupca: Bc. Andrea Valachová, starosta
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK97 5600 0000 0060 0908 5001
- 8.**
názov obce / mesta: **Obec Mikušovce**
adresa obecného úradu: Mikušovce č. 14
IČO: 17067944
štatutárny zástupca: Ing. Imrich Ágošton, starosta
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK27 5600 0000 0060 4870 3001
- 9.**
názov obce / mesta: **Obec Mučín**
adresa obecného úradu: Mučín, Bernoláková č. 1
IČO: 00316245
štatutárny zástupca: PhDr. Peter Matúška, starosta
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN: SK78 0900 0000 0051 8066 4906
- 10.**
názov obce / mesta: **Obec Mýtina**
adresa obecného úradu: Mýtina č. 47
IČO: 00316253
štatutárny zástupca: Mgr. Ivana Kondačová, starosta
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK45 5600 0000 0060 4785 8001
- 11.**
názov obce / mesta: **Obec Nové Hony**
adresa obecného úradu: Nové Hony č. 13
IČO: 00316270
štatutárny zástupca: Alena Spodniaková, starosta
Bankové spojenie: VÚB banka, a. s.
IBAN: SK40 0200 0000 0000 1912 0352

12.

názov obce / mesta:
adresa obecného úradu:
IČO:
štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:

Obec Panické Dravce

Panické Dravce č. 280
00316296
Atilla Papp, starosta
VÚB banka, a. s.
IBAN: SK25 0200 0000 0000 1932 3352

13.

názov obce / mesta:
adresa obecného úradu:
IČO:
štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:

Obec Pinciná

Pinciná č. 12
00649023
Bc. Gabriela Soós, starosta
VÚB banka, a. s.
IBAN: SK56 5600 0000 0013 7854 3001

14.

názov obce / mesta:
adresa obecného úradu:
IČO:
štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:

Obec Píla

Píla č. 174
00316300
Ing. Ľubomír Aláč, starosta
Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK48 5600 0000 0060 5002 9001

15.

názov obce / mesta:
adresa obecného úradu:
IČO:
štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:

Obec Pleš

Pleš č. 7
00648299
Miroslav Plaucha, starosta
Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK56 5600 0000 0060 4744 4001

16.

názov obce / mesta:
adresa obecného úradu:
IČO:
štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:

Obec Rapovce

Rapovce, Hlavná 230/99
00316377
Ing. Ladislav Sóky, starosta
VÚB banka, a. s.
IBAN: SK19 0200 0000 0000 2002 5352

17.

názov obce / mesta:
adresa obecného úradu:
IČO:
štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:

Obec Ružiná

Ružiná č. 102
00316393
Jozef Líška, starosta
Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK71 5600 0000 0060 4801 7001

18.

názov obce / mesta: **Obec Točnica**
adresa obecného úradu: Točnica č. 113
IČO: 00316466
štatutárny zástupca: Ing. Lívia Bračoková, starosta
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK67 5600 0000 0060 0289 5001

19.

názov obce / mesta: **Obec Trebeľovce**
adresa obecného úradu: Trebeľovce č. 109
IČO: 00316491
štatutárny zástupca: Mgr. Marcel Hudec, starosta
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK02 5600 0000 0060 1062 6004

20.

názov obce / mesta: **Obec Trenč**
adresa obecného úradu: Trenč č. 11
IČO: 00647349
štatutárny zástupca: Andrej Barčík, starosta
Bankové spojenie: VÚB banka, a. s.
IBAN: SK86 0200 0000 0000 1422 3352

21.

názov obce / mesta: **Obec Tuhár**
adresa obecného úradu: Tuhár č. 56
IČO: 00316482
štatutárny zástupca: Bc. Peter Čeman, starosta
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK79 5600 0000 0060 5008 8001

22.

názov obce / mesta: **Obec Veľká nad Ipľom**
adresa obecného úradu: Veľká nad Ipľom č. 86
IČO: 00316539
štatutárny zástupca: Ing. Gabriel Rácz, starosta
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK49 5600 0000 0060 0742 6001

(ďalej v zmluve aj ako „účastníci zmluvy“)

Preambula

V záujme racionálneho, efektívnejšieho a kvalitného zabezpečovania výkonu prenesených úloh štátnej správy v zmysle ustanovenia § 20a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon č. 369/1990 Zb.“) účastníci zmluvy uzatvárajú túto zmluvu o zriadení Spoločného obecného úradu (ďalej aj „zmluva“).

Článok I. - Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zriadenie Spoločného obecného úradu so sídlom v Lučenci. Všetci účastníci zmluvy spoločne zriadujú Spoločný obecný úrad so sídlom v Lučenci na výkon plnenia úloh na úseku preneseného výkonu štátnej správy a to konkrétne na zabezpečovanie prenesených úloh štátnej správy zverených obciam zákonom č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej sa spoločný obecný úrad na účely tejto zmluvy označuje ako spoločný stavebný úrad) a v ustanoveniach tejto zmluvy dojednávajú práva a povinnosti účastníkov zmluvy.

Článok II. – Základné ustanovenia

1. Sídlom spoločného stavebného úradu je adresa: 984 01 Lučenec, Fiľakovská cesta 287, adresa pracoviska: 984 01 Lučenec, Námestie republiky č. 26.
2. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a to na čas odo dňa 01.01.2026.
3. Štatutárnym orgánom v majetkovoprávných veciach týkajúcich sa spoločného stavebného úradu a v pracovnoprávných veciach týkajúcich sa zamestnancov v spoločnom stavebnom úrade je primátor mesta Lučenec.
4. Doručovacou adresou spoločného stavebného úradu je adresa: 984 01 Lučenec, Fiľakovská cesta 287.

Článok III. - Predmet činnosti spoločného stavebného úradu

1. Predmetom činnosti spoločného stavebného úradu je plnenie úloh na úseku preneseného výkonu štátnej správy a to konkrétne na zabezpečovanie prenesených úloh štátnej správy zverených obciam zákonom č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov [ďalej aj Stavebný zákon] a počas účinnosti prechodných ustanovení Stavebného zákona aj zabezpečovanie činnosti v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
2. Spoločný stavebný úrad bude na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vykonávať prípravu podkladov na rozhodovaciu činnosť, povoľovaciu činnosť vrátane ukladania sankcií, a to najmä vo veci:
 - a) vedenia územných konaní a vydávaní územných rozhodnutí podľa ustanovení §§ 32 až 42 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku,
 - b) vedenia stavebných konaní a vydávania stavebných povolení na stavby a ich zmeny, vydávania oznámení k ohláseniu stavby (§§ 54 až 70 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku),
 - c) povoľovania terénnych úprav, ťažobných prác a reklamných stavieb v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku,
 - d) vedenia kolaudačných konaní a vydávaní kolaudačných rozhodnutí na stavby, na ktoré vydal stavebný úrad stavebné povolenie a povolenie v zmene stavby,
 - e) rozhodovania o vypratí stavby,
 - f) rozhodovanie o zastavení prác, o zrušení stavebného povolenia, nariad'ovania povinnosti úprav na stavbe,
 - g) rozhodovania vo veciach zmeny v užívaní stavby, údržby stavby, odstraňovania stavby, preskúvanie spôsobilosti stavby na užívanie,
 - h) prerokovania priestupkov fyzických osôb a správnych deliktov právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ukladanie sankcií,

- i) rozhodovania o rozsahu oprávnenia vstupovať na pozemky a stavby a rozhodovania o opatreniach na susednom pozemku alebo stavbe (§§ 134 až 135 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku),
 - j) vydávania súhlasu k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom (§ 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku),
 - l) vedenia evidencie: v rámci zabezpečovania činností vyplývajúcich z informačného systému, vedenia evidencií a ukladania rozhodnutí vrátane spisov a iných opatrení vyplývajúcich z činnosti stavebného úradu,
 - m) zabezpečovania podkladov na výkon rozhodnutí.
3. Spoločný stavebný úrad bude na úseku výstavby v zmysle Stavebného zákona vykonávať prípravu podkladov na rozhodovaciu činnosť, povolovaciu činnosť, overovaciu činnosť, poskytnutie súčinnosti stavebnému inšpektorátu, evidenčnú činnosť, spoluprácu a podávanie podnetov a to najmä vo veciach:
- a) vydávania rozhodnutí o stavebnom zámere,
 - b) vybavovania ohlásení,
 - c) overovania projektov stavby,
 - d) vydávania kolaudačných osvedčení a overení dokumentácie skutočného zhotovenia stavieb,
 - e) povoľovania dočasného užívania stavieb,
 - f) povoľovania predčasného užívania stavieb,
 - g) poskytovania súčinnosti stavebnému inšpektorátu pri výkone jeho úloh,
 - h) evidovania údajov v registri výstavby,
 - i) spolupráce s obecnou políciou a s obcami v stavebnom obvode pri sledovaní stavebnej činnosti a stavebno-technického stavu stavieb v obci,
 - j) preskúmavania spôsobilosti stavieb na užívanie,
 - k) podávania podnetu stavebnému inšpektorátu na vykonanie štátneho stavebného dohľadu.
4. Spoločný stavebný úrad bude ďalej vykonávať činnosti podľa osobitných právnych predpisov a to:
- a) vypracovať podklady pre poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súvisiace s plnením úlohy preneseného výkonu štátnej správy,
 - b) zabezpečovať prípravu podkladov pre výkon spravodajskej činnosti podľa zákona č. 540/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov o štátnej štatistike.
5. Účastníci zmluvy sa dojednali, že vydávanie potvrdení nevykonáva spoločný stavebný úrad a potvrdenia vydávajú účastníci zmluvy v rámci svojej samostatnej kompetencie.

Článok IV. - Práva a povinnosti účastníkov zmluvy

1. Každý účastník zmluvy má právo najmä:
 - a) využívať spoločný stavebný úrad na zabezpečovanie výkonu úloh na úsekoch podľa čl. III tejto zmluvy,
 - b) na informácie o činnosti spoločného stavebného úradu a o jeho hospodárení,
 - c) predkladať návrhy na zmeny a doplnky zmluvy o zriadení spoločného stavebného úradu,
 - d) iniciovať stretnutie účastníkov zmluvy za účelom riešenia podstatných záležitostí tejto zmluvy alebo činnosti spoločného stavebného úradu.
2. Každý účastník zmluvy má povinnosť najmä:
 - a) dodržiavať dohodnuté podmienky v tejto zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu,

- b) podieľať sa na nákladoch spoločného stavebného úradu vo výške a spôsobom dohodnutým v tejto zmluve,
 - c) prispievať na činnosť spoločného stavebného úradu aj mimoriadnymi príspevkami a to pre prípad, že náklady vynaložené na chod spoločného stavebného úradu nebudú aktuálne kryté finančnými prostriedky z dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a finančnými prostriedkami z dohodnutých pravidelných príspevkov účastníkov zmluvy.
 - d) spolupracovať so spoločným stavebným úradom, poskytovať mu súčinnosť pri plnení jeho povinností,
 - e) dodávať podklady potrebné pre prípravu rozhodovacej činnosti.
3. Účastníci zmluvy sú povinní zdržať sa všetkého, čo by mohlo viesť k prietiahom pri plnení predmetu zmluvy. Účastníci zmluvy sa zaväzujú spolupracovať a poskytovať si navzájom všetku potrebnú súčinnosť pri plnení záväzkov podľa tejto zmluvy.

Článok V. - Základné ustanovenia o spoločnom stavebnom úrade

1. Spoločný stavebný úrad nie je právnickou osobou.
2. Spoločný stavebný úrad vedie a jeho prácu organizuje vedúci spoločného stavebného úradu, za svoju činnosť zodpovedá primátorovi mesta Lučenec. O využití finančných prostriedkov prijatých na zabezpečovanie činnosti spoločného stavebného úradu rozhoduje primátor mesta Lučenec.
3. Vedúceho spoločného stavebného úradu vymenúva do funkcie a odvoláva z nej primátor mesta Lučenec.
4. Podateľňou písomností týkajúcich sa činností uvedených v čl. III tejto zmluvy bude podateľňa obecných úradov ako jednotlivých účastníkov zmluvy a výpravňou písomností budú obecné úrady jednotlivých účastníkov zmluvy.
5. Účastníci zmluvy sú povinní bez zbytočného odkladu, najneskôr však do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia, doručiť všetky podania došlé ich obecnému úradu a týkajúce sa činností uvedených v čl. III tejto zmluvy.
6. Písomnosti vybavované v rámci činnosti spoločným stavebným úradom a vyžadujúce potvrdenie samotným účastníkom zmluvy budú doručované jednotlivým štatutárnym zástupcom účastníkov zmluvy. Rozhodnutia a ďalšie doklady podpisované jednotlivými štatutárnymi zástupcami účastníkov zmluvy v rámci svojej pôsobnosti je štatutárny zástupca účastníka zmluvy povinný obratom, najneskôr do dvoch pracovných dní v rámci svojej pôsobnosti doručiť a doručenie oznámiť spoločnému stavebnému úradu.
7. Oznámenia a vyjadrenia k príslušnému konaniu pre samotných účastníkov konania potvrdzuje príslušný zamestnanec spoločného stavebného úradu. Výzvy s rozhodnutím o prerušení príslušného konania a všetky ďalšie rozhodnutia a povolenia potvrdzuje podpisom štatutárny zástupca účastníka zmluvy ako účastník zmluvy v rámci svojej pôsobnosti.
8. Úprava podľa bodov 5 až 7 platí, pokiaľ vedúci SSÚ nevydá interný metodický pokyn, ktorým v zmysle platnej právnej úpravy upraví pravidlá internej komunikácie pri vybavovaní činností uvedených v čl. III tejto zmluvy. Interný metodický pokyn môže vydať vedúci spoločného stavebného úradu s tým, že Interný metodický pokyn je vedúci spoločného stavebného úradu povinný zaslať všetkým účastníkom zmluvy e-mailom. Interný metodický pokyn, resp. jeho zmena, ktorý je oprávnený vydať vedúci spoločného stavebného úradu

nadobúda viazanosť a účastníci zmluvy sú Interný metodický pokyn, resp. jeho zmenu povinní dodržiavať počnúc 16 dňom po jeho doručení e-mailom.

Článok VI. - Spôsob financovania nákladov spoločného stavebného úradu a jeho organizácia

1. Financovanie spoločného stavebného úradu sa nastavuje podľa aktuálneho počtu obyvateľov jednotlivých obcí, ktoré uzatvárajú zmluvu, a to k 31.12. predchádzajúceho uzavretého kalendárneho roka publikovaného Štatistickým úradom SR pre ďalší rok.
2. Financovanie činnosti spoločného stavebného úradu sa riadi a realizuje podľa rozpočtu spoločného stavebného úradu na príslušný kalendárny rok, ktorý je súčasťou rozpočtu mesta Lučenec na uvedený rok. Výšku príspevku na každý kalendárny rok určuje mesto Lučenec a túto oznámi mesto Lučenec účastníkom zmluvy e-mailom vždy najneskôr do 10 dňa kalendárneho roka a to aj s predpisom platieb pre každého účastníka zmluvy.
3. Príjmy obce, ktorá je sídlom spoločného stavebného úradu na chod a činnosť spoločného stavebného úradu, budú poukazované na novovytvorený účet na zabezpečenie činnosti spoločného stavebného úradu, ktorý zriadi mesto Lučenec najneskôr do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
4. Príjmy obce, ktorá je sídlom spoločného stavebného úradu, na zabezpečenie úloh spoločného stavebného úradu tvoria:
 - a) finančné prostriedky z dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 - b) finančné prostriedky z príspevkov účastníkov zmluvy – podľa Prílohy č. 2 tejto Zmluvy – Mechanizmus financovania spoločného stavebného úradu. Pri uzavretí tejto zmluvy sa vychádza pre rok 2026 z príspevku určeného kľúčom 4 € na obyvateľa ročne. Výška tohto príspevku môže byť upravená a to aj v priebehu kalendárneho roka a to na základe písomného oznámenia mesta Lučenec doručeného účastníkom zmluvy e-mailom. Akákoľvek úprava výšky príspevku ale musí byť zo strany mesta Lučenec riadne zdôvodnená predpokladanými reálnymi nákladovými a príjmovými položkami súvisiacimi s činnosťou spoločného stavebného úradu a takéto oznámenie musí byť doložené kalkuláciou, v ktorej budú uvedené údaje podľa Prílohy č. 3 tejto zmluvy – Vzor rozpočtu predpokladaných nákladov na zabezpečenie činností spoločného stavebného úradu, ktorý obsahuje špecifikáciu predpokladaných a účastníkmi zmluvy uznávaných nákladových položiek činnosti spoločného stavebného úradu. Účastníci zmluvy sa zároveň dohodli, že pokiaľ by niektorá z nákladových položiek činnosti spoločného stavebného úradu mala vzrásť o viac ako 30 (tridsať) % oproti predchádzajúcemu obdobiu vyžaduje sa pre zvýšenie takejto nákladovej položky prijatie rozhodnutia u najmenej 3/5-ín všetkých účastníkov zmluvy. Rozhodnutie účastníka zmluvy podľa predchádzajúcej vety podlieha schváleniu vo forme uznesenia obecného/mestského zastupiteľstva.
5. Účastníci zmluvy sa dojednali, že finančné prostriedky z dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa bodu 4 písm. a) tohto článku zmluvy budú zasielané príslušným orgánom na účet podľa bodu 3 tohto článku v záujme zjednodušeného účtovania a odstránenia nepravidielného preúčtovania platieb účastníkov zmluvy. V prípade, že by tieto finančné prostriedky z dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa bodu 4 písm. a) tohto článku zmluvy boli zaslané priamo účastníkovi zmluvy, tak tento je povinný tieto finančné prostriedky previesť na účet vedený na zabezpečenie činností spoločného stavebného úradu (bod 3 tohto článku zmluvy) a to do 14 dní od ich prijatia.

6. Účastníci zmluvy sú povinní previesť na účet vedený na zabezpečenie činností spoločného stavebného úradu finančné prostriedky podľa bodu 4 písm. b) tohto článku zmluvy štvrťročne a to vždy najneskôr do 15 dňa prvého mesiaca príslušného kalendárneho štvrťroka a to v súlade s predpisom platieb oznámeného e-mailom každému účastníkovi zmluvy.
7. Účastníci zmluvy výslovne súhlasia, že pokiaľ nebude z akéhokoľvek dôvodu poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy tak má mesto Lučenec právo jednostranne rozhodnúť o mimoriadnom zvýšení výšky finančného príspevku účastníkov zmluvy vo výške primeranej na vykrytie výpadku príjmu a to s účinnosťou od mesiaca, o ktorého nebude poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy s tým, že účastníci zmluvy sa zaväzujú zvýšenú výšku finančného príspevku vyplatiť a to aj spätne v súlade s upraveným predpisom platieb oznámený e-mailom každému účastníkovi zmluvy a to najneskôr v najbližšej lehote splatnosti určenej podľa bodu 6 tohto článku.
8. Ročné zúčtovanie finančných prostriedkov z dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy vykoná mesto Lučenec za všetkých účastníkov zmluvy na príslušný úrad štátnej správy. Ročné vyúčtovanie príjmov a výdavkov rozpočtu na činnosť spoločného stavebného úradu sa vykonáva v rámci záverečného účtu mesta Lučenec za príslušný kalendárny rok. Ročné vyúčtovanie musí byť predložené najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia bežného roka všetkým účastníkom zmluvy.
9. V prípade ak výsledkom ročného zúčtovania príjmov a výdavkov spoločného stavebného úradu je nedoplatok, tento sa zaväzujú účastníci zmluvy zaplatiť mestu Lučenec na základe jeho výzvy a do 15 dní odo dňa doručenia výzvy e-mailom. V prípade vzniku preplatku z ročného vyúčtovania príjmov a výdavkov spoločného stavebného úradu sa tak tento preplatok rozdelí účastníkom zmluvy podľa aktuálneho počtu obyvateľov jednotlivých obcí - účastníkov zmluvy, a to k 31.12. predchádzajúceho uzavretého kalendárneho roka publikovaného Štatistickým úradom SR. Na základe návrhu mesta Lučenec môžu účastníci zmluvy rozhodnúť väčšinou o tom, že suma preplatku sa nerozdelí a bude prenesená ako príjem využívaný na činnosť spoločného stavebného úradu v nasledujúcom roku.
10. Podpisový vzor na finančné bankové operácie spoločného stavebného úradu má primátor mesta Lučenec.
11. Účastník zmluvy, ktorý je v omeškaní s úhradou finančných prostriedkov podľa tejto zmluvy je povinný platiť úroky z omeškania vo výške podľa Občianskeho zákonníka. Pokiaľ je účastník zmluvy v omeškaní s úhradou finančných prostriedkov podľa tejto zmluvy v trvaní viac ako 30 dní a omeškaný účastník neuhradí omeškanú úhradu a ani na základe osobitnej výzvy zaslané e-mailom je mesto Lučenec oprávnené vo vzťahu k takémuto účastníkovi zmluvy písomne odstúpiť od tejto zmluvy a týmto odstúpením zmluvu zrušiť k momentu doručenia písomného odstúpenia.

Článok VII. - Majetok a záväzky

1. Majetok, ktorý spoločnou činnosťou podľa tejto zmluvy nadobudnú účastníci zmluvy, sa momentom jeho nadobudnutia stáva spoločným vlastníctvom účastníkov zmluvy, pričom spoluvlastnícky podiel jednotlivých účastníkov na takto nadobudnutom majetku je daný podielom, akým sú jednotliví účastníci povinní podieľať sa na jeho získaní.
2. Na získaní spoločného majetku je každý z účastníkov zmluvy povinný podieľať sa finančným príspevkom vo výške stanovenej spôsobom podľa článku VI.
3. Účastníci zmluvy sa dohodli, že v prípade ukončenia zmluvného vzťahu zo strany niektorého z účastníkov zmluvy, nevzniká odstupujúcemu účastníkovi nárok na finančné vyrovnanie zo spoločného majetku.

4. Správu majetku, ktorý spoločnou činnosťou podľa tejto zmluvy nadobudnú účastníci zmluvy, vykonáva mesto Lučenec. V prípade skončenia platnosti tejto zmluvy sa vyrovnanie spoločného majetku vykoná dohodou, pri ktorej budú účastníci zmluvy rešpektovať podiely určené podľa aktuálneho počtu obyvateľov jednotlivých obcí - účastníkov zmluvy, a to k 31.12. predchádzajúceho uzavretého kalendárneho roka publikovaného Štatistickým úradom SR.
5. Obce, ktoré sú účastníkom zmluvy môžu nadobúdať majetok darom od subjektu verejnej správy alebo právnických osôb, kúpou z vlastných prostriedkov, prípadne nadobudnutím z prostriedkov z iných zdrojov (napr. projektov)
6. Za záväzky z činnosti spoločného stavebného úradu vzniknuté voči tretím osobám za účelom uskutočnenia úloh podľa tejto zmluvy zodpovedajú účastníci zmluvy spoločne podľa ich participácie na financovaní spoločného stavebného úradu v zmysle článku VI. tejto zmluvy. Tým nie je dotknuté ich právo na náhradu škody, ktorá im v tejto súvislosti vznikne porušením povinností niektorého z účastníkov.

Článok VIII. - Osobitné ustanovenia

1. Mesto Lučenec je povinné predkladať správu o činnosti a hospodárení spoločného stavebného úradu Ministerstvu vnútra SR do 31.03. za dva predchádzajúce roky. Túto správu je mesto Lučenec povinné zaslať aj všetkým účastníkom tejto zmluvy.
2. S predchádzajúcim súhlasom mestských, prípadne obecných zastupiteľstiev účastníkov zmluvy, môže k tejto zmluve pristúpiť ďalšia obec alebo mesto. Pristúpenie nového účastníka je okrem predchádzajúceho súhlasu zastupiteľstiev účastníkov zmluvy podmienené vyslovením predchádzajúceho súhlasu s pristúpením k tejto zmluve zastupiteľstvom pristupujúcej obce. Pristúpenie nového účastníka je ďalej podmienené písomným vyhlásením pristupujúceho, že ako pristupujúci účastník pristupuje k tejto zmluve a súhlasí so všetkými zmluvnými podmienkami dohodnutými v tejto zmluve a poskytnutím príspevku do rezervy činnosti spoločného stavebného úradu.
3. Pracovníci spoločného stavebného úradu budú poskytovať konzultácie pre občanov obcí spoločného stavebného úradu v stránkové dni v rozsahu svojich pôsobností a pre starostov v dohodnutom termíne podľa potreby a rozsahu svojich pôsobností v rozsahu predmetu činnosti v súlade s čl. III. tejto zmluvy.
4. Spoločný stavebný úrad nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od účastníka zmluvy a spoločný stavebný úrad ani pri vynaloženej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil účastníka zmluvy a ten na použitie trval, prípadne mu boli predložené s omeškaním a nebolo pri vynaložení odbornej starostlivosti v legálnych možnostiach spoločného stavebného úradu dodržať zákonom stanovené lehoty.

Článok IX. - Ukončenie zmluvného vzťahu účastníka zmluvy

1. Účastníci zmluvy sa dohodli, že túto zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou všetkých účastníkov zmluvy a práva a povinnosti z tejto zmluvy upraviť dohodou.
2. Každý účastník zmluvy má právo túto zmluvu písomne vypovedať, a to aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca po jej doručení. Na platnosť výpovede sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obecného/mestského zastupiteľstva účastníka zmluvy, ktorý zmluvu vypovedá. Uznesenie obecného/mestského zastupiteľstva účastníka zmluvy, ktorý zmluvu vypovedá tvorí prílohu výpovede a musia byť doručené na adresu sídla spoločného stavebného úradu.

3. Každý účastník zmluvy je oprávnený od zmluvy písomne odstúpiť v prípade, ak budú opätovne porušované jeho práva vyplývajúce z tejto zmluvy a ani na písomnú výzvu tohto účastníka zmluvy nebude v primeranej lehote vykonaná náprava. Na platnosť odstúpenia od tejto zmluvy sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obecného/mestského zastupiteľstva odstupujúceho účastníka zmluvy, ktorý od zmluvy odstupuje. Uznesenie obecného/mestského zastupiteľstva účastníka zmluvy, ktorý od zmluvy odstupuje tvorí prílohu odstúpenia a musia byť doručené na adresu sídla spoločného obecného úradu.
4. Zmluvný vzťah ohľadne ktoréhokoľvek účastníka zmluvy zaniká aj pre prípad, že takýto účastník zmluvy stratí kompetencie na plnenie úloh na úseku preneseného výkonu štátnej správy definovanému v čl. III bod 1 tejto zmluvy.
5. Pri skončení zmluvy podľa bodov 2 až 4 tohto článku vykoná mesto Lučenec vyúčtovanie s účastníkom ktorého právny vzťah z tejto zmluvy zanikol, pričom toto vyúčtovanie bude vykonané vždy ku koncu kalendárneho roka, v ktorom právny vzťah účastníka z tejto zmluvy zanikol spoločne s vyúčtovaním.

Článok X. - Záverečné ustanovenia, doručovanie

1. Na platnosť tejto zmluvy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obecného/mestského zastupiteľstva všetkých účastníkov zmluvy. Uzatvorenie a obsah tejto zmluvy bol schválený všetkými obecnými zastupiteľstvami účastníkov zmluvy. Prílohou č. 1 tejto zmluvy sú výpisy z uznesení obecných/mestských zastupiteľstiev.
2. Účastníci berú na vedomie, že pred účinnosťou tejto zmluvy mali uzavretú Zmluvu o spoločnom obecnom úrade zo dňa 02.09.2021 a účastníci súhlasia, že prípadný majetok získaný spoločnou činnosťou a zostatok finančných prostriedkov z úhrad získaných podľa Zmluvy o spoločnom obecnom úrade zo dňa 02.09.2021 sa od 01.01.2026 použijú na činnosť spoločného stavebného úradu zriadeného touto zmluvou a ich použitie sa vyúčtuje vo vyúčtovaní za rok 2026.
3. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať písomnými, očíslovanými dodatkami podpísanými všetkými účastníkmi zmluvy, pričom na platnosť dodatku je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obecného/mestského zastupiteľstva všetkých účastníkov zmluvy. Prílohou dodatku musia byť výpisy z uznesení obecných/mestských zastupiteľstiev.
4. Pokiaľ je v tejto zmluve výslovne uvedené, že sa vykoná doručenie e-mailom tak platí, že e-mail je doručený adresátovi najneskôr uplynutím dňa nasledujúceho po odoslaní e-mailu odosielateľom a to aj v prípade, že adresát sa s obsahom e-mailu neoboznámil. Pre doručovanie e-mailom sú platné adresy e-mailov jednotlivých účastníkov zmluvy zverejnené na oficiálnych webových sídlach účastníkov zmluvy.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými účastníkmi zmluvy pri dodržaní podmienky uvedenej v bode 1 tohto článku a účinnosť v súlade s § 5a ods. 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a § 47a Občianskeho zákonníka.
6. Táto zmluva sa vyhotovuje v 24 rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom účastník č. 1 – mesta Lučenec obdrží 3 rovnopisy a každý účastník zmluvy obdrží po 1 rovnopise.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
Príloha č. 1 – Výpisy z uznesení obecného/mestského zastupiteľstva.
Príloha č. 2 – Mechanizmus výpočtu príspevkov jednotlivých účastníkov zmluvy.
Príloha č. 3 – Vzor rozpočtu predpokladaných nákladov na zabezpečenie činností spoločného stavebného úradu, ktorý obsahuje špecifikáciu predpokladaných a účastníkmi zmluvy uznávaných nákladových položiek činnosti spoločného stavebného úradu.

Príloha č. 4 – Prehľad personálneho obsadenia spoločného stavebného úradu zamestnancami, ktorých zamestnávateľom je mesta Lučenec.

Podpisy Účastníkov zmluvy :

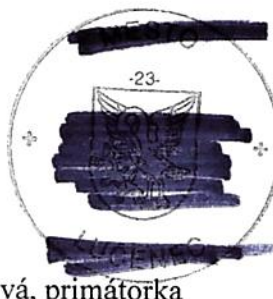
V LUČENEC, dňa 18.12.2025

Účastník 1.

Mesto Lučenec

štatutárny zástupca:

PhDr. Alexandra Pivková, primátorka



[Handwritten signature]

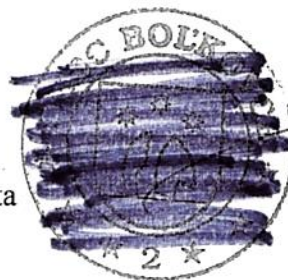
V Lučenec, dňa 18.12.2025

Účastník 2.

Obec Boľkovce

štatutárny zástupca:

Ladislav Vanko, starosta



[Handwritten signature]

V DIVÁKE, dňa 18.12.2025

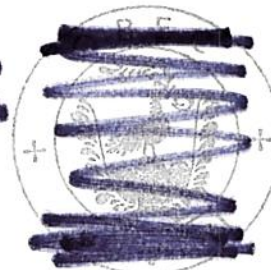
Účastník 3.

Obec Divín

štatutárny zástupca:

Ing. Ján Sivok, PhD., starosta

[Handwritten signature]



V LUČENEC, dňa 18.12.2025

Účastník 4.

Obec Dobroč

štatutárny zástupca:

Ing. Miroslav Remeník, starosta



[Handwritten signature]

V Jelšovec, dňa 18.12.2025

Účastník 5.

Obec Jelšovec

štatutárny zástupca:

Ladislav Mácka, starosta

[Handwritten signature]

V LUČENEC, dňa 16.12.2025

Účastník 6.

Obec Lipovany

štatutárny zástupca:

Vladimír Kumštár, starosta

[Handwritten signature]

V Lučenci, dňa 16.12.2025

Účastník 7.

Obec Lovinobaňa

štatutárny zástupca:

Bc. Andrea Valachová, starosta

V Lučenci, dňa 18.12.2025

Účastník 8.

Obec Mikušovce

štatutárny zástupca:

Ing. Imrich Ágošton, starosta

V Lučenci, dňa 17.12.2025

Účastník 9.

Obec Mučín

štatutárny zástupca:

PhDr. Peter Matúška, starosta

V Lučenci, dňa 17.12.2025

Účastník 10.

Obec Mýtna

štatutárny zástupca:

Mgr. Ivana Kondačová, starosta

V Lučenci, dňa 17.12.2025

Účastník 11.

Obec Nové Hony

štatutárny zástupca:

Alena Spodniaková, starosta

V Lučenci, dňa 17.12.2025

Účastník 12.

Obec Panické Dravce

štatutárny zástupca:

Atilla Papp, starosta

V Lučenci, dňa 17.12.2025

Účastník 13.

Obec Pinciná

štatutárny zástupca:

Bc. Gabriela Soós, starosta

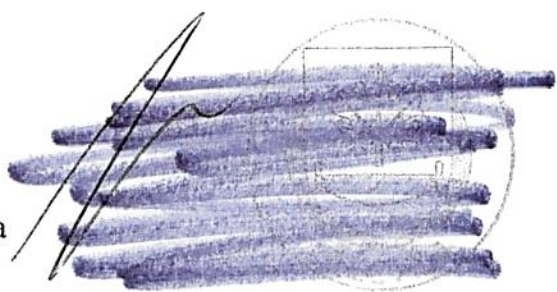
V Lučenci, dňa 16.12.2025

Účastník 14.

Obec Píla

štatutárny zástupca:

Ing. Ľubomír Aláč, starosta



V Lučenci, dňa 16.12.2025

Účastník 15.

Obec Pleš

štatutárny zástupca:

Miroslav Plaucha, starosta



V Lučenci, dňa 17.12.2025

Účastník 16.

Obec Rapovce

štatutárny zástupca:

Ing. Ladislav Sóky, starosta



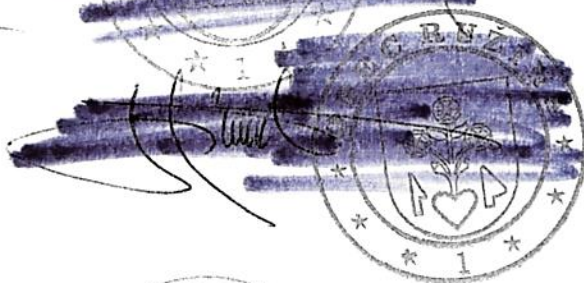
V Ružinej, dňa 18.12.2025

Účastník 17.

Obec Ružiná

štatutárny zástupca:

Jozef Líška, starosta



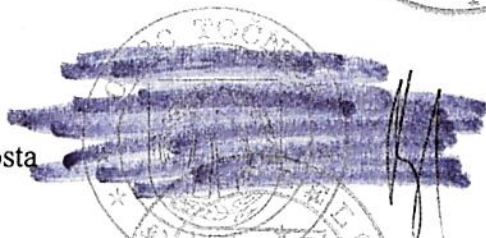
V Lučenci, dňa 17.12.2025

Účastník 18.

Obec Točnica

štatutárny zástupca:

Ing. Lívia Bračoková, starosta



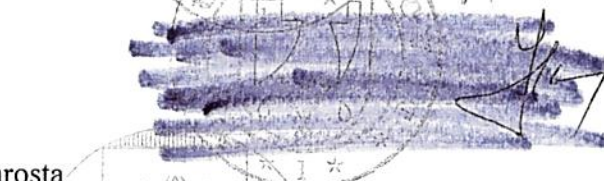
V Lučenci, dňa 18.12.2025

Účastník 19.

Obec Trebeľovce

štatutárny zástupca:

Mgr. Marcel Hudec, starosta



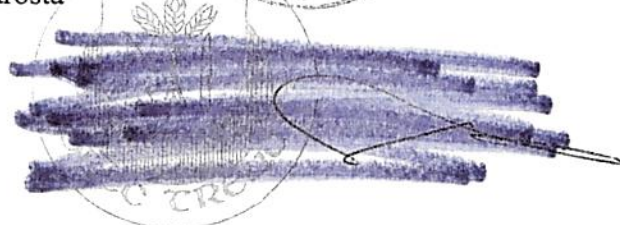
V Lučenci, dňa 19.12.2025

Účastník 20.

Obec Trenč

štatutárny zástupca:

Andrej Barčík, starosta



V LUČENCI, dňa 17.12.2025

Účastník 21.

Obec Tuhár

štatutárny zástupca:

Bc. Peter Čeman, starosta



V LUČENCI, dňa 17.12.2025

Účastník 22.

Obec Veľká nad Ipľom

štatutárny zástupca:

Ing. Gabriel Rácz, starosta

